

Nr. 64 Vertrauliche allgemeine Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes gegen die Schwarzsender. 25. März 1937*R 43 II/386, Bl. 65–66 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Der illegale Funkverkehr in Deutschland und aus Deutschland heraus hat in der letzten Zeit einen Umfang angenommen, der die Reichsregierung zu besonderen Maßnahmen nötigt. Zahlreiche Vorfälle haben gezeigt, daß ein wohleingespiltes illegales Agenten-Funksendenetz in Deutschland aufgebaut ist, das zum Schaden von Volk und Staat für landes- und hochverräterische Zwecke benutzt wird. Diese Schwarzsender verbreiten Mitteilungen in Deutschland und nach dem Ausland, die die staatliche Sicherheit ernstlich gefährden. Der Kampf gegen das Unwesen der Schwarzsender begegnet verschiedenen Schwierigkeiten, die in Mängeln des Strafrechtsschutzes ihren Grund haben. Die Erfassung und Bestrafung solcher verbotenen Anlagen gelingt nur dann, wenn entweder eine landes- oder hochverräterische Tat festgestellt wird oder mindestens wenn dem Täter ein wirkliches „Betreiben“ der Funksendeanlagen oder der Versuch eines solchen Betriebes nachgewiesen wird. Dieser Nachweis begegnet in vielen Fällen besonderen Schwierigkeiten. Der Hauptgrund hierfür liegt darin, daß das geltende Recht die Fernmeldehoheit des Reichs nur gegen das „Errichten und Betreiben“ fremder Fernmeldeanlagen schützt, nicht aber gegen die Gefahren betriebsfähiger Sendeeinrichtungen, die ein anderer als der Besitzer herstellt oder „errichtet“ hat. Nur selten gelingt es, den Besitzer solcher Einrichtungen der Mittäterschaft beim Schwarzsenden selbst zu überführen. Die Gefahren, die hieraus erwachsen, sind um so größer, als das geltende Recht² das „Herstellen, Feilhalten und Vertreiben“ von Funksendeanlagen nicht unter staatliche Aufsicht stellt, so daß an beliebigen, der Fernmeldebehörde unbekannt bleibenden Stellen gewerbsmäßig oder nicht gewerbsmäßig Funksendeanlagen fabrik- oder handwerksmäßig hergestellt und vertrieben werden dürfen. Der Strafschutz des geltenden Fernmelderechts setzt daher zu spät ein, er ist nicht geeignet, das Schwarzsenderunwesen im Keim zu ersticken. Darunter leidet der Kampf gegen das Schwarzsenden empfindlich. Auch die Strafdrohungen des §15 des Gesetzes über Fernmeldeanlagen vom 14. Januar 1928 (Reichsgesetzbl. I S. 8) – Gefängnis, Geldstrafe – reichen nicht

¹ Vertraul. KabVorl. des RPM vom 25. 3. 1937, dem StSRk vorgelegt zur Verabschiedung im schriftl. Beschlußverfahren; R 43 II/386, Bl. 62–68; auch R 3001/10796, Bl. 173–179. Zum gescheiterten Vorläuferprojekt eines „Gesetzes zum Schutze der Reichshoheit im Fernmeldewesen“, das im Kern denselben Zweck verfolgte, s. ARH II/1, Nr. 141; II/2, Nr. 256. Den vom RMVP am 26. 1. 1937 überstürzt, ohne vorherige Befassung der Ressorts eingebrachten Entw. eines „Gesetzes gegen das Abhören kommunistischer Sender“, der bei Gefängnisstrafe verbieten wollte, „sowjetrussische oder andere kommunistische Sender abzuhören oder Mitteilungen dieser Sender weiterzuverbreiten“, hatte Hitler als unpraktikabel zurückgewiesen; s. R 43 II/386, Bl. 56–59; Anhang, FV 35*.

Die Erstvorlage des SchwarzsenderG war den Ressorts am 13. 1. 1937 zugegangen, das Begleitschreiben des RPM führte aus: „Das Unwesen der illegalen Schwarzsender hat nach Mitteilung des Herrn Reichskriegsministers einen Umfang angenommen, der ein baldiges Einschreiten der Reichsregierung erfordert. Die Lage ist in der Tat so ernst, daß ich mich veranlaßt sehe, binnen kurzem den anliegenden Gesetzentwurf beim Reichskabinett einzubringen.“ R 3001/10796, Bl. 161–165. In einer Besprechung vom 18. 1. im RPM hatte der Vertreter des RKrM die Vorlage näher dahin motiviert, „es müsse die Möglichkeit bestehen, mit schwersten Strafen schon gegen denjenigen vorzugehen, der im Besitze einer ungenehmigten Sendeanlage [...] betroffen werde. Es stehe fest, daß in erheblichem Umfange durch unerlaubte Sendeanlagen Nachrichten staatsfeindlichen Inhalts verbreitet würden. [...] Es sei aber nur selten möglich, den Besitzer einer ungenehmigten Sendeanlage der Verbreitung solcher Nachrichten zu überführen. Es bleibe deshalb nichts anderes übrig, als schon den bloßen Besitz ungenehmigter Sender unter schwere, abschreckende Strafen zu stellen.“ Vm. RJuM; ebd. Bl. 166 f.

² Hierzu s. allgemein die Hinweise in ARH II/1, Nr. 141.

mehr aus, um denjenigen, der sich mit Schwarzsenden befaßt, mit der Strafe zu belegen, die zu der außerordentlichen Gefährlichkeit dieses Tuns für die Volksgemeinschaft und die Staatssicherheit im richtigen Verhältnis steht³. Die Sicherheit des Staates erfordert es, einen wirksamen Strafschutz gegen das Schwarzsenden zu schaffen. Die Strafandrohung des geltenden Fernmelderechts muß verschärft und der Begriff des „Schwarzsenders“ bestimmter abgegrenzt werden. Vor allen Dingen aber muß das Fernmeldestrafrecht der Tatsache Rechnung tragen, daß schon das fabrik- oder handwerksmäßige Herstellen von Funksendeeinrichtungen, das Vertreiben solcher Anlagen und das Vorhandensein betriebsfähiger Funksendeeinrichtungen eine Gefahr für Staat und Volk bedeuten. Wer solche Einrichtungen für andere herstellt, feilhält, vertreibt, sie einführt oder sie auch nur besitzt, schafft schon damit die Möglichkeit, die Einrichtungen zu benutzen. Schon diese Vorstufen der „Errichtung“ und des „Betriebs“ muß das Fernmeldestrafrecht erfassen, wenn es das Schwarzsenden wirksam bekämpfen will. Daher geht der Entwurf von folgenden Leitgedanken aus: Das „Herstellen“ von Funksendeanlagen, selbst wenn es fabrik- oder handwerksmäßig geschieht, der Vertrieb solcher Anlagen und ihr Besitz dürfen nicht mehr der Aufsicht der Fernmeldebehörde entzogen bleiben. Nur derjenige darf eine Funksendeanlage herstellen, einführen, feilhalten, vertreiben oder besitzen, der die Befugnis hierzu durch eine Verleihung der Deutschen Reichspost erhalten hat. Nur auf diesem Wege, der über den engen Rahmen der §§ 1, 15 des Gesetzes über Fernmeldeanlagen vom 14. Januar 1928 hinausgeht, kann das Fernmelderecht den nötigen Strafschutz gegen das Unwesen des Schwarzsendens gewährleisten.

Die Reichsregierung hat sich zum Erlaß eines besonderen Gesetzes gegen Schwarzsender entschlossen, weil die Mißstände ein rasches Durchgreifen erfordern, das bis zur Neuregelung der Reichshoheit im Fernmeldewesen nicht aufgeschoben werden kann. Außerdem wirkt ein besonderes Einzelgesetz abschreckender.

[...]⁴

³ Der vorlieg. Entwurf belegte deshalb in § 1 den Schwarzsender grundsätzlich mit Zuchthaus, nur in minder schweren Fällen mit Gefängnis.

⁴ Folgt: Einzelbegründung. – Hitler zeigte sich auf Vortrag von Lammers am 7. 4. 1937 mit dem Gesetz einverstanden; unten FV 178*. Der RJuM erbat und erhielt das Recht der Mitzeichnung, da das Gesetz überwiegend Strafvorschriften enthalte; R 43 II/386, Bl. 77, 81. Die Verabschiedung verzögerte sich durch Einsprüche des RIM und RMVP, die aber nach Zusage ihrer Beteiligung bei der Gesetzesdurchführung zurückgezogen wurden; ebd. Bl. 78 f., 86–90. Am 16. 9. 1937 konstatierte der StSRk gegenüber dem RPM die Annahme der Vorlage im Umlaufweg (ebd. Bl. 91), Hitler vollzog das *Gesetz über die Schwarzsender* am 24. 11. 1937 (RGBl. I S. 1298); unten FV 474*. Abdruck der Begründung in der zur Veröffentlichung bestimmten, geglätteten Form: AMTSBL. RPM 1937, S. 729; DJ 1938, S. 171. Eine DVO erging am 26. 11. 1937 (RGBl. I S. 1303). Zur techn. Umsetzung des SchwarzsenderG, den Zulassungsbewilligungen und -auflagen s. R 4701/20581 und 20898.

Zitierhinweis

Nr. 64 Vertrauliche allgemeine Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes gegen die Schwarzsender. 25. März 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d064>